

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1582/2531	อัยการ เชียงใหม่	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย ยงยุทธ โอวัชรินทร์	โจทก์
	นาย พร ยง ประเดิม กับพวก	จำเลย

ป.อ. มาตรา 58, มาตรา 83, มาตรา 340

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 7, มาตรา 8 ทวิ วรรคแรก

ความผิดฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน และทางสาธารณะ โดยมีได้
รับอนุญาต เป็นความผิดที่ร่วมกระทำด้วยกันได้ จำเลยที่ 2 ร่วมกับคนร้าย 7-8 คน
ไปปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธปืนติดตัวไป 6 กระบอก แม้จะฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 มีอาวุธ
ปืนติดตัวไปด้วยก็ตาม แต่การที่จำเลยที่ 2 ร่วมกับคนร้ายอื่นไปปล้นทรัพย์และ
พยายามฆ่าเจ้าทรัพย์โดยใช้ปืนยิง เสร็จแล้วหลบหนีไปด้วยกันแสดงว่าจำเลยที่ 2 มี
เจตนาร่วมกับคนร้ายอื่นมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองและพาอาวุธ
ปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้าน และทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289,
340, 340 ตร., 371, 80, 83, 90, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 8 ทวิ, 72,
72 ทวิ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 357 วรรคสอง จำเลยที่ 2 มีความผิดตามฟ้อง จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้ลงโทษจำเลยที่ 2 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(7) ประกอบมาตรา 80 และ 52 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุด ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ฐานมีและพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "คดีนี้ศาลล่างพิพากษาดังนั้นมาว่าจำเลยที่ 2 มีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289(7), 80 และฐานปล้นทรัพย์ตามมาตรา 340 วรรคสี่, 340 ตรี จำเลยที่ 2 ไม่ฎีกา ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำเลยที่ 2 ร่วมกับพวกพยายามฆ่าและปล้นทรัพย์ผู้เสียหายจริง คงมีปัญหามาสู่การพิจารณาของศาลฎีกาตามฎีกาของโจทก์เพียงว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดฐานร่วมกันมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านและทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามที่โจทก์ฟ้องและขอให้ลงโทษด้วยหรือไม่ เห็นว่า เกี่ยวกับคดีนี้ข้อเท็จจริงได้ความตามพยานหลักฐานของโจทก์ว่าคนร้ายที่ไปปล้นทรัพย์ผู้เสียหายมี 7-8 คนต่างมีอาวุธปืนพกสั้นและยาว 2 กระบอกติดตัวไป แม้พยานโจทก์ที่นำสืบมาฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 มีอาวุธปืนติดตัวไปด้วยก็ตามแต่การที่จำเลยที่ 2 ร่วมกับคนร้ายอื่นไปปล้นทรัพย์และพยายามฆ่าโดยใช้อาวุธปืนยิง เสร็จแล้วต่างก็หลบหนีไปด้วยกัน แสดงว่าจำเลยที่ 2 มีเจตนาร่วมกับคนร้ายอื่นมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนปัญหาที่ว่าจำเลยที่ 2 จะมีความผิดฐานร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่นั้นศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่าความผิดฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน และทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นเป็นความผิดที่ร่วมกันกระทำได้ด้วยกันได้ เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยที่ 2 ได้ร่วมกับคนร้ายอื่นซึ่งมีอาวุธปืนไปทำการปล้นทรัพย์และพยายามฆ่าโดยใช้อาวุธปืนยิงแสดงว่าจำเลยที่ 2 มีเจตนาร่วมกับพวกดังกล่าวพาอาวุธปืนติดตัวไปใน

เมือง หมู่บ้าน และทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย อันเป็นความผิดตามที่โจทก์ฟ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคแรก, 72 วรรคแรก, 72 ทวิวรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ลงโทษฐานร่วมกันมีอาวุธปืนฯจำคุก 2 ปี และลงโทษฐานพาอาวุธปืนฯ ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 1 ปี เมื่อรวมกับโทษฐานพยายามฆ่าเจ้าทรัพย์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้ว เป็นจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 40 ปี 6 เดือนนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ประชา บุญวนิช-ดุษิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ปัญหาว่าความผิดใดเป็นความผิดเฉพาะตัวผู้กระทำไม่มีผู้อื่นเป็นตัวการร่วมกระทำตามมาตรา 83 ด้วยได้ จะมีได้แต่ผู้อื่นเป็นผู้สนับสนุนเท่านั้น เป็นกรณีที่พิจารณาได้จากตัวบทกฎหมายที่บัญญัติความผิดว่าโดยสภาพของผู้กระทำการที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิดนั้น กฎหมายบัญญัติคุณสมบัติของผู้กระทำผิดไว้โดยเฉพาะเป็นพิเศษจากบุคคลธรรมดาทั่วไปอย่างไร หรือไม่ ถ้าผู้กระทำต้องมีคุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะตัวผิดไปจากบุคคลอื่นทั่วไปอย่างไรก็แสดงว่าเป็นความผิดเฉพาะตัวผู้

มีคุณสมบัติหรือลักษณะตามที่ระบุไว้เท่านั้น ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติดังที่ระบุไว้โดยเฉพาะ เช่นนั้นจะมีความผิดได้ก็เพียงแต่เป็นผู้สนับสนุนเท่านั้น ตัวอย่างที่มีมาแล้วใน ประมวลกฎหมายอาญา เช่น ผู้ใดเป็นเจ้าของพนักงาน เป็นชาย ตามมาตรา 286 ก่อน แก้ไขโดยประกาศคณะปฏิวัติ หญิงใดตามมาตรา 301 ผู้มีหน้าที่ตามมาตรา 307 ผู้มี ตำแหน่งหน้าที่ตามมาตรา 324 ความสำคัญมีได้อยู่ที่คำว่า "ผู้ใด" แต่อยู่ที่ความที่ระบุ ถึงสภาพที่เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตัวตามที่ระบุไว้ นอกจากนี้ก็มีความผิดตามพระ ราชบัญญัติ เช่น เป็นนิติบุคคล เป็นเจ้าของหรือผู้ขั้บรณนัต ผู้รับอนุญาต ผู้จัดการ นิติบุคคล ผู้ประกอบกิจการบางอย่าง ผู้ถือประทานบัตร เหล่านี้เป็นต้น ควรสังเกตว่า กรณีเหล่านี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวผู้กระทำการ ไม่ใช่กฎหมายบัญญัติถึงสภาพของ การกระทำว่าเป็นการเฉพาะตัวหรือไม่ สภาพของการกระทำจึงไม่ใช่หลักที่จะ พิจารณาว่าเป็นความผิดหรือไม่ แต่มีกรณีผู้เสพยาเสพติดตามคำพิพากษาฎีกาที่ 1073/25222522 ฎ.1087, และที่ 1984/25222522 ฎ.1611 วินิจฉัยว่า กฎหมายมุ่ง หมายให้เป็นความผิดเฉพาะตัวผู้เสพ ผู้อื่นที่ฉวยยาเสพติดให้ไม่เป็นผู้ร่วมกระทำด้วย การวินิจฉัยตามสภาพของการกระทำเช่นนี้ไม่เป็นการขัดแย้งแน่นอนไม่ใช่วินิจฉัย คุณสมบัติเฉพาะตัวผู้กระทำ แต่เป็นลักษณะของการกระทำไม่ควรถือเป็นหลักทั่วไป หากจะเป็นหลักก็น่าจะเป็นแต่ข้อยกเว้นเฉพาะกรณี จึงเป็นหลักทั่วไปไม่ได้ การพก พาอาวุธปืนติดตัวไปที่สาธารณะก็ดี การมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับใบอนุญาตก็ดี ไม่ใช่ เรื่องคุณสมบัติเฉพาะตัวผู้กระทำการพกพาอาวุธปืนติดตัวหรือผู้มีอาวุธปืนโดยรับใบ อนุญาต และคงเป็น ที่เห็นได้โดยสภาพของการกระทำด้วยว่า หลายคนพาอาวุธปืน 1 กระบอกไปด้วยกันก็ได้ คนหลายคนร่วมกันมีและครอบครองอาวุธปืนกระบอก เดียวกันก็ได้ ความผิดนี้จึงไม่ใช่ความผิดเฉพาะตัว แต่มีผู้ร่วมกระทำเป็นตัวการตาม มาตรา 83 ด้วยกันหลายคนได้ จิตติ